



CONTRATO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES/AS DESEMPLEADOS/AS CONTRATADOS POR EMPRESAS DE INSERCIÓN CONTEMPLADO EN LA LEY 44/2007 DE 13 DE DICIEMBRE (BOE DE 14 DE DICIEMBRE)

DURACIÓN Y JORNADA:
INDEFINIDOS

- ☐ Tiempo completo
☐ Tiempo parcial
☐ Fijos discontinuos

TEMPORALES DE DURACIÓN DETERMINADA

- ☐ Tiempo completo
☐ Tiempo parcial

- ☐ Obra o servicio Determinado
☐ Eventual por circunstancias de la producción
☐ Interinidad

TEMPORAL DE FOMENTO DEL EMPLEO

- ☐ Tiempo completo
☐ Tiempo parcial

CÓDIGO CONTRATO

1 5 0

2 5 0

3 5 0

4 5 0

5 5 0

4 5 2

5 5 2

DATOS DE LA EMPRESA

CIF/NIF/NIE

D./DÑA.

NIF/NIE

EN CONCEPTO (1)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

DOMICILIO SOCIAL

PAIS

MUNICIPIO

C. POSTAL

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN

RÉGIMEN

COD. PROV.

NÚMERO

DIG. CONTR.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

PAIS

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

D./DÑA.

NIF/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

Nº AFILIACIÓN S.S.

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

PAIS DOMICILIO

Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña.
con N.I.F./N.I.E., en calidad de (2)

DECLARAN

Que el/la trabajador/a está desempleado/a y se encuentra incluido en alguna de las situaciones contempladas en el art. 2 de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre (BOE 14 de diciembre), y que acredita mediante certificación emitida por los Servicios Sociales competentes de (3) que perteneciendo al colectivo de (4) a ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ h ☐ , recogido en el citado apartado.

Reuniendo, por tanto, los requisitos de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre (BOE 14 de diciembre), ambas partes acuerdan formalizar el contrato (5) de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (6)
incluido en el grupo profesional / categoría / nivel profesional de , de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa, en el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad)

SEGUNDA: En el caso de que el contrato se concierte para realizar trabajos periódicos de carácter fijo discontinuo consistentes en (7) dentro de la actividad cíclica intermitente de (8) , cuya duración es de (8)

La duración estimada de la actividad será de (9) Los/as trabajadores/as serán llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de La jornada estimada dentro del período de actividad será de , y su distribución horaria será de a

TERCERA: La jornada ordinaria de trabajo será de:

☐ **A tiempo completo:** la jornada de trabajo será de horas semanales, prestadas de a con los descansos que establece la ley.

☐ **A tiempo parcial:** la jornada de trabajo será de horas ☐ al día, ☐ a la semana, ☐ al mes, ☐ al año, siendo esta jornada inferior a (marque con una X lo que corresponda. En todo caso superior a la mitad de la jornada de trabajo a tiempo completo)

☐ La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.

☐ La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.

☐ La jornada máxima legal.

Que es de horas (10).

Señálese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (11): SI ☐ NO ☐
La distribución del tiempo de trabajo será

Señálese, en el caso de jornada a tiempo parcial, si el contrato corresponde o no, a la realización de trabajos fijos discontinuos y periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de actividad de la empresa.
SI ☐ NO ☐

CUARTA: La duración del presente contrato será (12)....., y se extenderá desde hasta y se establece un período de prueba de (13) En caso de que el convenio colectivo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una X ☐ . El objeto del presente contrato es (14)

QUINTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de euros brutos (15) que se distribuyen en los siguientes conceptos salariales (16)

SEXTA: La duración de las vacaciones anuales será de (17)

SÉPTIMA: En caso de contrato indefinido, le será de aplicación la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE. de 10 de julio),modificadopor el R.D. Ley de 10 de junio (BOE de 16 de junio)
SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo y, si el/la empleador/a reúne los requisitos y no se encuentra en alguna de las causas de exclusión de la citada Disposición, señale el colectivo al que pertenece el/la Trabajador/a :

☐ Jóvenes desde 16 hasta 30 años de edad, ambos inclusive.

☐ Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

☐ Personas con discapacidad

☐ Mayores de 45 años de edad.

☐ Parados que lleven, al menos, 3 meses inscritos como demandante de empleo

☐ Desempleados que durante los dos años anteriores a la celebración del contrato hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos

☐ Desempleados a quienes durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato indefinido en una empresa diferente

OCTAVA: En el supuesto de haber respondido afirmativamente a la anterior cláusula, cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada o reconocida como improcedente, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el art. 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el art. 56 del mismo Texto legal, será de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 24 mensualidades.

NOVENA: En caso de contrato temporal, a la finalización del contrato, excepto en los casos de contrato de interinidad, el/la trabajador/a tendrá derecho a recibir una indemnización económica cuya cuantía será equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 8 días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. En caso de contrato temporal de fomento de empleo, la compensación económica será equivalente a 12 días de salario por año de servicio

DÉCIMA: El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo SI ☐ NO ☐
En caso afirmativo cumplimentar el anexo «Contrato de Relevos».

UNDÉCIMA: Si se reúnen los requisitos establecidos en la Ley 44/2007 de 13 de diciembre (BOE 14 de diciembre), la empresa se bonificará en la cuota empresarial de la Seguridad Social en 70,83 euros/ mes (850 euros/año) durante tres años si el contrato se celebra por tiempo indefinido, o durante toda la vigencia del contrato en caso de contratación temporal.

DUODÉCIMA: En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y en particular, a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE. de 29 de marzo); Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE. de 10 de julio) y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre (BOE 14 de diciembre). Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de.....

DÉCIMOTERCERA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de , en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación (18).

CLAUSULAS ADICIONALES

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.

En a de de 20
El/la trabajador/a El/la representante de la Empresa El/la representante legal del/de la menor, si procede

Mod. PE-218R (II)

- (1) Director/a, Gerente, etc.
- (2) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
- (3) Indicar el Organismo Oficial que emite la certificación.
- (4) Marcar la casilla que corresponda, de acuerdo con los colectivos descritos en el art. 2 de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre (BOE 14 de diciembre)
- (5) Indicar la legislación y la modalidad contractual a que se acogen las partes.
- (6) Indicar la profesión.
- (7) Indicar la actividad a desarrollar por el/la trabajador/a.
- (8) Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
- (9) Indicar la duración de la actividad a desarrollar por el/la trabajador/a.
- (10) Indique el número de horas que corresponde a la jornada a tiempo completo, en caso de indefinidos, y solo en caso de solicitar subvenciones establecidas en la O.M. de 15-07-99 (BOE de 31 de julio).
- (11) En caso afirmativo adjunte el anexo sobre las horas complementarias (solo para contratos por tiempo indefinido).
- (12) Por tiempo indefinido o por tiempo determinado. En caso del contrato temporal de fomento de empleo la duración será: Mínimo 1 año, podrá ser inferior si se aconseja por los servicios sociales, pero nunca menos de 6 meses y Máximo 3 años.
- (13) Habrá de respetarse, en todo caso, lo dispuesto en el art. 14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE. de 29 de marzo).
- (14) Indicar con claridad la causa de la obra o servicio. En el caso de interinidad, indicar el supuesto.
- (15) Diarios, semanales, mensuales.
- (16) Salario base, complementos salariales, pluses.
- (17) Mínimo: 30 días naturales.
- (18) PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre).